

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 177/2538 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โจทก์
นายวรวิทย์ มั่นดี กับพวก จำเลย
ป.วิ.พ. มาตรา 208, มาตรา 249 วรรคแรก

ที่จำเลยฎีกาขอแรกว่า จำเลยขอถือเอาอุทธรณ์ของจำเลยเอกสารท้ายฎีกาเป็น
ส่วนหนึ่งของฎีกาด้วย ไม่เป็นการกล่าวขัดแย้งซึ่งข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่จะยก
ขึ้นอ้างในฎีกาตาม ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคแรกศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

เมื่อศาลชั้นต้นเห็นว่า คำร้องของจำเลยไม่กล่าวโดยละเอียดขัดแย้งซึ่งสาเหตุที่
ขาดนัดและข้อคัดค้านคำชี้ขาดตัดสินของศาลตาม ป.วิ.พ. มาตรา 208 วรรคสอง จึงมี
อำนาจสั่งยกคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ของจำเลยได้โดยไม่ต้องส่งสำเนาคำร้อง
ให้แก่โจทก์เพื่อคัดค้านหรือไม่อย่างไรอีก

จำเลยได้ยื่นคำร้องฉบับที่ 2 เพื่อให้คำร้องขอพิจารณาใหม่ของจำเลยสมบูรณ์
ตามกฎหมาย แม้คำร้องฉบับที่ 2 จะต่อเนื่องเป็นเรื่องเดียวกันกับฉบับแรกก็ตาม แต่
เมื่อจำเลยยื่นคำร้องฉบับที่ 2 เมื่อพ้น 15 วัน นับแต่วันที่ได้นำคำบังคับตามคำ
พิพากษาหรือคำสั่งให้จำเลย จำเลยย่อมไม่มีสิทธิจะขอให้พิจารณาใหม่

จำเลยได้ยื่นคำร้องฉบับที่ 2 เพื่อให้คำร้องขอพิจารณาใหม่ของจำเลยสมบูรณ์
ตามกฎหมาย แม้คำร้องฉบับที่ 2 จะต่อเนื่องเป็นเรื่องเดียวกันกับฉบับแรกก็ตาม แต่

เมื่อจำเลยยื่นคำร้องฉบับที่ 2 เมื่อพ้น 15 วัน นับแต่วันที่ได้นำคำบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งให้จำเลย จำเลยยอมไม่มีสิทธิจะขอให้พิจารณาใหม่

(ปรีชา บุรณะไทย-บุญธรรม อยู่พัก-ณรงค์ ดันติเตมิต)

ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา - นายสุรศักดิ์ นาราสัจจ์

ศาลอุทธรณ์ - นายกฤต บุญญานุสนธิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ